



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO, PROCESO Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		22-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJD-04124	6	4	12	16	4		

PRELACION

Ninguna

CORRESPONDENCIAS		REQUISITOS	
TJD-0353	Derecho Constitucional		
TJD-1053	Derecho Procesal Constitucional		
TJP-0743	Derechos y Garantías Constitucionales		

PRESENTACION

La unidad curricular derecho, proceso y garantías constitucionales, está adscrita al departamento de estudios básicos de la carrera-programa de derecho, en ella se abordan, estudian y aplican las leyes fundamentales y las garantías constitucionales que definen un Estado. Se exploran nociones básicas, teorías esenciales y tendencias relacionadas con el derecho procesal y el derecho constitucional vigente, así como las instituciones procesales encargadas de defender la supremacía constitucional, garantizando su objetividad y fuerza normativa. Además, se analiza la diversidad de derechos y garantías protegidos por el ordenamiento jurídico constitucional en favor de los ciudadanos, los cuales son condiciones básicas e indispensables inherentes a la dignidad humana y que permiten su aplicación efectiva dentro del marco legal existente.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas esenciales relacionadas con las leyes fundamentales que constituyen la base de un Estado, profundizando sobre las instituciones procesales encargadas de salvaguardar la supremacía constitucional, así como los conceptos de garantía objetiva y fuerza normativa que sustentan el ordenamiento jurídico indispensables para el ejercicio profesional de la carrera.

COMPETENCIAS PREVIAS

Maneja las tecnologías de la información y comunicación para buscar soluciones a problemas planteados. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Analiza información referente a normas y leyes. Posee capacidad crítica y reflexiva. Maneja la hermenéutica jurídica.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permitan transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo en lo relacionado al estudio e interpretación del derecho civil para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes relacionadas con la persona y los actos vitales registrables. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de

conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Con todas las asignaturas del plan de estudios de la carrera Derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Derecho constitucional, actos, rango, supremacía y reserva	El Derecho constitucional: noción, origen, objeto, importancia y fuentes, relación con otras ciencias. Noción y estructura de las Constituciones: condiciones, clasificación. Características de la Constitución Venezolana: estructura organizativa, establecimiento y reforma. El Poder Constituyente: originario y derivado. Procedimiento para establecer una Constitución. Enmienda. Reforma. Asamblea Constituyente: noción, concepto, conformación, naturaleza jurídica. Proceso Constituyente en Venezuela de 1999. Actos y rango Constitucionales, Supremacía Constitucional: noción, tipos: formal y material. Orden jerárquico del ordenamiento jurídico. Principios Constitucionales. Reserva Constitucional y Legal. Control de la Constitucionalidad: noción, definición, tipos, órgano que lo ejerce, importancia. Interpretación Constitucional: órgano competente, principios, métodos o sistemas de interpretación, recursos: base jurídica, motivos o razones. Importancia de las decisiones jurisprudenciales.
Unidad II	CONTENIDOS
Regulación y principios	Regulación constitucional de los derechos: modalidades y régimen jurídico. Tipos de derechos constitucionales. Derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Regulación enunciativa de los derechos y garantías en el texto constitucional. Deberes constitucionales: regulación constitucional. Garantías constitucionales: implicaciones conceptuales y naturaleza jurídica. Garantía de la irretroactividad de la ley, de la nulidad de los actos inconstitucionales y responsabilidad funcional, de la igualdad ante la ley, del acceso a la justicia interna y externa, del debido proceso, reserva legal, investigación en la violación de derechos humanos. Garantías para la protección de la Constitución Venezolana. Principios de los derechos y garantías constitucionales: principio de la preeminencia de los derechos humanos, progresividad, goce y ejercicio irrenunciable, indivisible, interdependiente de los derechos humanos, responsabilidad del Estado por violación de los derechos humanos, integración del sistema de protección interna y de protección internacional de los derechos humanos, garantía jurisdiccional.
Unidad III	CONTENIDOS
Acción de amparo, tutela, jurisdicción y recursos constitucionales	Acción de amparo constitucional: derecho, garantía, acción o recurso constitucional: Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y actual Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal (Esta última Ley, deroga expresamente el Título V de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales). Órganos competentes, modalidades de acción de amparo: habeas data, habeas corpus, procedimiento judicial para el trámite, efectos de la sentencia e interposición del amparo constitucional por vía electrónica. Inadmisibilidad, procedencia e improcedencia in limine litis. Ordenamiento jurídico internacional sobre el derecho a ser amparado. Tutela judicial efectiva: definición, modalidades: preventiva, cautelar y anticipada. Fundamentos axiológicos y jurídicos de la tutela constitucional anticipada. Procedimiento jurisdiccional. Órganos de la jurisdicción constitucional: Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: ámbito de competencias, carácter vinculante de las sentencias, regulación constitucional e informalidad del proceso, mecanismos procesales de la jurisdicción constitucional, recurso extraordinario de revisión e interpretación constitucional, controversias constitucionales, conflicto de leyes, control de la constitucionalidad, restablecimiento de la vigencia de la Constitución.

Unidad IV	CONTENIDOS
Justicia procesal constitucional, crisis y estados de excepción	Justicia constitucional: noción general, expresión sustantiva y adjetiva, jurisdicción y derecho procesal constitucional, competencias de la Sala Constitucional del TSJ. Acción procesal: noción, objetivo y procedimiento. Actos procesales. Cosa juzgada. Orden público constitucional. Jurisdicción normativa. Principios del derecho procesal constitucional. Tutela cautelar en los procesos constitucionales. Control constitucional, difuso, concentrado, constitucional por vía principal y por vía incidental, preventiva de la constitucionalidad y otras modalidades. Sistema Austriaco de Kelsen. Crisis constitucional: circunstancias, régimen y estado de derecho, alcance de los poderes. Preeminencia del ejecutivo en tiempo de crisis. El estado de sitio. Regulación de la crisis constitucional en Venezuela. Estados de excepción: definición general: Ley orgánica sobre estados de excepción. Principios rectores. Modalidades. Decreto de estado de excepción: requisitos, control parlamentario y constitucional, sometimiento al ordenamiento jurídico internacional sobre derechos humanos, carácter temporal, prorroga y revocación. Restricción de las garantías constitucionales. Normal funcionamiento de los poderes públicos durante el estado de excepción.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Derecho constitucional, actos, rango, supremacía y reserva	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza el derecho constitucional para asegurar que se mantenga un orden democrático y se protejan los derechos de todos los ciudadanos.	Conceptualiza el derecho constitucional, actos, rango, supremacía y reserva, con el objeto de contextualizar adecuadamente la estructura organizativa del Estado y contribuir a su consolidación. Aplica el derecho constitucional, actos, rango, supremacía y reserva en los procesos jurídicos legales, para alcanzar un ejercicio eficiente en su desempeño profesional. Valora la importancia y fuentes del derecho constitucional, así como la estructura y características de la Constitución Venezolana, para entender su relevancia en el establecimiento y reforma del ordenamiento jurídico.
UNIDAD II: Regulación y principios	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Maneja la regulación de los derechos, deberes, garantías constitucionales y principios, para lograr el dominio de la responsabilidad de la igualdad ante la ley, asegurando así el ejercicio de los derechos fundamentales.	Define la regulación de los derechos, deberes, garantías constitucionales y principios, para conocer sus alcances dentro del sistema jurídico legal. Explica los deberes y garantías constitucionales en la aplicación de los procesos legales, para una mayor comprensión de su eficacia jurídica. Respeta la regulación de los derechos, deberes, garantías constitucionales y principios en el marco del ejercicio constitucional y dentro de todo el proceso garantista, con la intención que las acciones dentro del marco constitucional sean coherentes con los valores democráticos y con los derechos humanos.

UNIDAD III: Acción de amparo, tutela, jurisdicción y recursos constitucionales	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza la acción de amparo, tutela, jurisdicción y recursos constitucionales como mecanismos esenciales, a fin de fomentar la protección de los derechos fundamentales de las personas vulneradas por autoridades o particulares.	Identifica la acción de amparo, tutela, jurisdicción y recursos constitucionales, para el manejo adecuado de los mecanismos existentes en la defensa de los derechos fundamentales. Realiza el procedimiento jurisdiccional para la resolución de los conflictos y protección de intereses de las partes. Valora la importancia de los mecanismos de acción de amparo, tutela, jurisdicción y recursos constitucionales, con la intención de fomentar la protección de los fundamentales cuando estos son amenazados o vulnerados.
UNIDAD IV: Justicia procesal constitucional, crisis y estados de excepción	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Relaciona la justicia procesal constitucional, crisis y estados de excepción en la aplicación de los procesos constitucionales, con el objeto de brindar eficacia real a la normativa constitucional, defender la soberanía y preservar la seguridad del Estado.	Comprende la justicia procesal constitucional, crisis y estados de excepción, como mecanismos constitucionales, para dar eficacia real a la normativa constitucional. Ejecuta la justicia procesal constitucional en conflictos entre un acto de autoridad o de un particular y sus disposiciones, a fin de garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales y el respeto al orden constitucional. Estima el sistema Austriaco de Kelsen como medio distinguir las normas, al objeto de interpretar la finalidad e importancia del valor constitucional sobre un Estado y sus particulares.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Actividad focal introductoria. Debate. Preguntas activadoras.	Método de casos. Debate. ABPro. ABP.	Prueba escrita. Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Arimendi, A. (1999). Manual de Derecho Constitucional. Caracas: UCV.

Brewer, A. (2014). Derecho Procesal Constitucional. Instrumentos para la Justicia Constitucional. Colección de Derecho Procesal Constitucional, Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional. Editorial Jurídica Venezolana. Fundación de Estudios de Derecho Administrativo. Caracas, Venezuela.

Combellas, R. (2001). Derecho Constitucional. Una introducción al estudio de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Caracas: Mc Graw Hill.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453. (Extraordinario). Marzo 24, 2000.

Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. (1988). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 34.060. (Extraordinario). Septiembre 27, 1988.

Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal. (2021). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.651. (Extraordinario). Septiembre 22, 2021.

Ley orgánica sobre estados de excepción. (2001). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.261. (Extraordinario). Agosto 15, 2001.